20/05/2026

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של חברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

הנדון: <u>הודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של חברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה") ללא התכנסות בפועל</u>

משמרת – חברת לשירות נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של ההחברה (להלן: "**הנאמן**" ו-"**אגרות החוב**" בהתאמה), מתכבד בזאת להודיע בזאת על כינוס אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים **ללא התכנסות בפועל <u>ביום ד', ה-27/05/2026 בשעה 16:00 ("האסיפה").</u>**

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתבי הצבעה, כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ד', ה-27/05/2026, בשעה 10:00 או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד האמור.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם הנאמן יודיע אחרת), ביום ה', ה-28/05/2026, בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית) באמצעות כתב ההצבעה בלבד אשר ישמש גם ככתב הצבעה לצורך האסיפה הנדחית (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 3 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 3 להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

קולותיו של מחזיק שיצהיר על עצמו כבעל עניין מנוגד לא יובאו בחשבון בספירת תוצאות האסיפה.

1. **<u>רקע להצעות ההחלטה של סדר יומה של האסיפה (כפי שהועבר לנאמן ע"י החברה):</u>**

א. החברה בוחנת אפשרות לרישום מניות החברה בבורסה בארה"ב, מוצע, כי ככל שתחליט החברה לבצע רישום למסחר של מניות החברה בבורסה בארה"ב, הרי שעם וכפוף לרישום כאמור יחולו על החברה הוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**החוק**" או "**חוק ניירות ערך**") והתקנות שהותקנו מכוחו חלף הוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך, וזאת בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף 35לב לחוק ניירות ערך. בהתאם להוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך, החברה תדווח לציבור בישראל בהתאם לכללי הדיווח החלים עליה בארה"ב (בכפוף לחריגים הקבועים בחקיקה הישראלית), כאשר מטרת השינוי במתכונת הדיווח היא, בין היתר, מניעת דיווחים כפולים, אשר עשויים להכיל הפרשי מידע ו/או להתפרש על ידי מחזיקי ניירות הערך של החברה באופן שונה, והענקת ודאות למחזיקי ניירות הערך באשר לדיווחי החברה. כמו כן, השינוי במתכונת הדיווח ימנע כפילות בהוצאות החברה על הכנת דיווחים.

ב. החברה מתחייבת כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה ה') רשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בלבד (היינו: אגרות החוב (סדרה ה') אינן רשומות במקביל למסחר בבורסה בארה"ב) והחברה תדווח לציבור בישראל בהתאם לפרק ה'3 לחוק ניירות ערך, יחולו על החברה הוראות החלטה בתחום תאגידים מספר 1-2013, שפורסמה ביום 9 בספטמבר 2013 על ידי הרשות

ניירות ערך ואשר עודכנה ביום 27 ביוני 2017, שעניינה "שינוי במודל הטיפול ומתן פטור לחברות ברישום כפוף שמנפיקות אג"ח רק בישראל" ("**החלטת מודל הגילוי ההיברידי**"), אשר תמציתן כדלקמן:

החל ממועד השינוי במתכונת הדיווח, תבחן החברה האם מתקיימים "סימני אזהרה", כפי שהם מוגדרים בסעיף 10(ב)(14) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), והחל ממועד התקיימות סימני אזהרה כאמור, וכל עוד סימני האזהרה מתקיימים, יחולו על החברה חובות הדיווח הנוספות, כמפורט להלן:

1. תקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות – גילוי אודות התקיימות סימני אזהרה בתאגיד וצירוף דוח תזרים מזומנים חזוי במקרים הנדרשים בתקנה; בחינת סימני האזהרה תיעשה על-פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (או על-פי פרסום נתוניה הכספיים הרבעוניים המאוחדים, ככל שיפורסמו);

2. תקנה 10(ב)(1)(ד) לתקנות הדוחות – גילוי אודות הבחינה שנעשתה על-ידי הדירקטוריון לגבי מצב הנזילות של החברה, מקום שקיים אחד או יותר מסימני האזהרה, והנימוקים להחלטה;

3. תקנה 35א לתקנות הדוחות – דיווחים מיידיים לטובת מחזיקי תעודות התחייבות שבמחזור;

4. תקנה 37(א)(1) לתקנות הדוחות – פרטים על חלוקת דיבידנד;

5. תקנה 37(א)(5) לתקנות הדוחות – פדיון מוקדם של אגרות החוב;

6. תקנה 31ח לתקנות הדוחות – פשרה או הסדר;

7. תקנות 37כ-37כה – גילוי אגב הסדרי חוב.

בנוסף, רשות ניירות ערך תוכל להפעיל את סמכויותיה הבאות ביחס לדרישות מודל הגילוי ההיברידי: (א) סמכויות הרשות לדרוש קבלת מידע, פרטים ומסמכים הקשורים למידע המתבקש במסגרת מודל הגילוי ההיברידי; (ב) סמכויות הרשות לעניין דרישה לפרסום דיווח מיידי ו/או דיווח מתקן ו/או דיווח משלים; ו-(ג) סמכויות הרשות לעניין דרישה להוספת גילוי או מידע כאמור בדיווחי החברה, ככל שהדבר נחוץ לצורך הגנה על ציבור המשקיעים באגרות החוב בהתאם למודל הגילוי ההיברידי.

ג. החלת הוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך כפופה לקבלת אישורי מחזיקי ניירות הערך של החברה.

ד. בנוסף, בשל העובדה שכתוצאה מהמעבר לדיווח בהתאם להוראות פרק ה'3 לחוק, החברה לא תיחשב עוד כ"תאגיד מדווח" כהגדרת המונח בחוק, החברה מבקשת לעדכן את שטר הנאמנות, כך שהמונח "תאגיד מדווח" בשטר הנאמנות יכלול גם תאגיד המדווח לציבור בישראל בהתאם להוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך.

ה. אשר על כן מובאות בפני מחזיקי אגרות החוב הצעות ההחלטה כדלקמן:

1.1. <u>הצעת החלטה 1 – לאשר לחברה להחיל את הוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך על החברה עם ובכפוף לרישומן של מניות החברה בבורסה בארה"ב המנויה בתוספת השנייה או השלישית לחוק ניירות ערך</u>

מוצע לאשר לחברה (בהצבעה "בעד"), בהתאם לסעיף 35לב לחוק ניירות ערך, להחיל את הוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, עם ובכפוף להשלמת רישומן למסחר של מניות החברה בבורסה בארה"ב המנויה בתוספת השנייה או השלישית לחוק ניירות ערך.

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה.

הרוב הדרוש לקבלת הצעת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים).

1.2. <u>הצעת החלטה 2 – אישור התיקון המוצע על ידי החברה לסעיף 5.1.10 לשטר הנאמנות (סדרה ה'), בהתאם לתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות, המצורף לכתב הצבעה וכן מתן הוראה לנאמן לחתום על תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות</u>

מוצע לאשר את התיקונים המוצעים על ידי החברה בסעיף 5.1.10 לשטר הנאמנות המצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה, לפיו הגדרת תאגיד מדווח בסעיפים אלה תכלול גם תאגיד המדווח לציבור בישראל, בהתאם להוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך, חלף הגדרת תאגיד מדווח לפי הגדרת מונח זה בחוק ניירות בלבד. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של החלטה זו.

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה.

הרוב הדרוש לקבלת הצעת ההחלטה לעיל הינו רוב של המצביעים באסיפת המחזיקים יחד בשני שלישים לפחות מכוח ההצבעה של כלל המצביעים באסיפה.

2. <u>הזכאים להשתתף באסיפה</u>

זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה:

2.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן עד למועד נעילת האסיפה;

או

2.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

2.3. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

3. <u>המועד הקובע לאסיפה</u>

המועד הקובע להחזקה באגרות החוב לשם השתתפות באסיפה הינו יום ד', ה-20/05/2026.

4. <u>כתב מינוי וייפויי כוח</u>

4.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח או שלוח.
4.2. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
4.3. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן.
4.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות חוב.
4.5. כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן עד לפתיחת האסיפה.

5. <u>המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה</u>

א. המניין החוקי הנדרש בקשר עם הצעת החלטה 1 שלעיל הוא לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוחם, המחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב סדרה ה' שבמחזור, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

ב. המניין החוקי הנדרש בקשר עם הצעת החלטה 2 שלעיל הוא לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוחם, המחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות חמישים (50%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב סדרה ה' שבמחזור, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

6. <u>אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית</u>

א. אם במועד נעילת ההצבעה לא יוגשו לנאמן בצמוד לכתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית אישורי בעלות וכתבי הצבעה המצטברים לכדי מניין חוקי כאמור בסעיף 5 לעיל, תתקיים אסיפה נדחית באמצעות הדשת כתבי הצבעה לנאמן ללא התכנסות המחזיקים בפועל, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום ה', ה-28/05/2026 בשעה 10:00 או במועד אחר עליו יודיע הנאמן (להלן: "**מועד נעילת ההצבעה הנדחית**").

ב. מניין חוקי באסיפה הנדחית יתהווה כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילתה.

ג. מניין חוקי באסיפה נדחית לעיל הינו כל מספר של משתתפים שהוא של אגרות החוב.

ד. קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית ייבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. בהתאם לחוק ניירות ערך, כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה הנדחית לעניין קיום המניין החוקי.

ה. במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי ההצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.

7. <u>הצבעה</u>

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ד', ה-27/05/2026, בשעה 10:00 (להלן: "**מועד נעילת ההצבעות**"). ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה (להלן: "**כתב ההצבעה**"), אשר יומצא לנאמן על פי פרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 10 להלן, והכל עד למועד נעילת ההצבעות. יובהר כי ההצבעה במערכת האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

8. <u>הודעות עמדה</u>

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא שעל סדר היום באסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום ג', ה-26/05/2026 בשעה 16:00 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. <u>שיפוי ומימון לפעולות הנאמן ושלוחיו</u>

מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה באגרות החוב ("המחזיקים"), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח, חברי הנציגות המשותפת או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א).בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח הצעת ההחלטה לעיל הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ("ההחלטה"); וכן (ב).בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו.
התחייבויות השיפוי המתוארים לעיל יקראו "התחייבות השיפוי" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף (ד) להלן ובתנאי כי:

9.1. <u>בעדיפות ראשונה</u>

יהיה המימון מתוך כספים שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

9.2. <u>בעדיפות שניה</u>

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

מובהר כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; וכן

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע.

ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים .

(ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

10. <u>עיון במסמכים ושליחת כתבי הצבעה</u>

ניתן לעיין בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ה') במשרדי משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בדרך מנחם בגין 48, "בית אמות ביטוח" (קומה 7), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, לאחר תיאום מראש עם עו"ד יהל בן יהודה בטלפון: 03-6386887.

בכבוד רב,
משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
רמי קצב, רו"ח ועו"ד, דירקטור וסמנכ"ל
רמי סבטי, רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל